



P U T U S A N

Nomor 984 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dan Para Anak, telah memutus perkara Para Anak:

- I. Nama : **RICHARD SITUMORANG;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/1 Agustus 2009;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Sumatera Lingkungan III,
Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang
Hulu, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- II. Nama : **RAINHEART SITUMORANG alias REI;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/10 Agustus 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pulau Sumatera Lingkungan III,
Kelurahan Tualang, Kecamatan Padang
Hulu, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- III. Nama : **JEREMI FEBRIANDO PAKPAHAN alias
JEM;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/25 Februari 2009;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sei Bahbolon Lingkungan I, Kelurahan Pelita, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Anak tersebut ditangkap pada tanggal 15 September 2025;

Para Anak tersebut berada dalam Lembaga Penempatan Para Anak Sementara (LPAS) dalam hal ini dititipkan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 September 2025 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Kedua : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Ketiga : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau

Keempat : Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tanggal 15 Oktober 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. RICHARD SITUMORANG, Anak II. RAINHEART SITUMORANG alias REI dan Anak III. JEREMI FEBRIANDO PAKPAHAN alias JEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah botol kaca;
 - 2 (dua) bilah eggrek bergagang besi;
 - Sebilah parang bergagang besi sepanjang kurang lebih 106 (seratus enam) sentimeter;
 - 1 (satu) buah *double stick* terbuat dari besi;
 - Sebilah gergaji bergagang besi sepanjang kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter;
 - Sebilah arit bergagang besi dengan lilitan karet sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;
 - 1 (satu) buah Flashdisk;Digunakan dalam perkara lain;
6. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt tanggal 20 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I RICHARD SITUMORANG, Anak II RAINHEART SITUMORANG ALIAS REI, dan Anak III JEREMI FEBRIANDO PAKPAHAN ALIAS JEM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I RICHARD SITUMORANG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, kepada Anak II RAINHEART SITUMORANG ALIAS REI, dan Anak III JEREMI FEBRIANDO PAKPAHAN ALIAS JEM masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masing-masing Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah botol kaca;
 - 2 (dua) bilah eggrek bergagang besi;
 - Sebilah parang bergagang besi sepanjang kurang lebih 106 (seratus enam) sentimeter;
 - 1 (satu) buah *double stick* terbuat dari besi;
 - Sebilah gergaji bergagang besi sepanjang kurang lebih 210 (dua ratus sepuluh) sentimeter;
 - Sebilah arit bergagang besi dengan *stainless* sepanjang 200 (dua ratus) sentimeter;
 - Sebilah gancu bergagang besi dengan lilitan karet sepanjang kurang lebih 50 (lima puluh) sentimeter;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

6. Membebaskan masing-masing Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/PID.SUS-ANAK/2025/PT MDN tanggal 11 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum serta Penasihat Hukum Anak I. RICHARD SITUMORANG, Anak II. RAINHEART SITUMORANG alias REI dan Anak III. JEREMI FEBRIANDO PAKPAHAN alias JEM tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt tanggal 20 Oktober 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/AKTA.PID/KAS-ANAK/2025/PN Tbt *juncto* Nomor 79/PID.SUS-ANAK/2025/PT MDN *juncto* Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2025 Penasihat Hukum Para Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/AKTA.PID/KAS-ANAK/2025/PN Tbt *juncto* Nomor 79/PID.SUS-ANAK/2025/PT MDN *juncto* Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Desember 2025 dari Penasihat Hukum Para Anak tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2025 sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Desember 2025;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Desember 2025;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Anak melalui Surat Tercatat tanggal 26 November 2025 yang diterima pada tanggal 28 November 2025 dan Penasihat Hukum Para Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 15 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penasihat Hukum Para Anak tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli melalui Surat Tercatat tanggal 26 November 2025 yang diterima pada tanggal 27 November 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 23 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Para Anak dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya seharusnya Para Anak diputus sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Para Anak pada pokoknya putusan *judex facti* telah salah menerapkan hukum, seharusnya Para Anak tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan membebaskan Para Anak dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Para Anak tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Para Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan matinya orang" telah tepat menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan fakta hukum dengan tepat yaitu telah terjadi tawuran pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 dan lokasi tawuran tersebut di Jalan Lintas Tebing Tinggi Dolok Masihul dekat Simpang Pondok 3 Kebun;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Dio Vaniel Manik melihat postingan IG (Instagram) dari akun DPP Toper, bahwasanya geng motor Tuse Dolok Masihul ingin menantang geng motor Amerika Tebing Tinggi pada hari Rabu, tanggal 10 September 2025, berlokasi di Payah Puruk;
- Bahwa kemudian Saksi Dio Vaniel Manik memberitahukan hal tersebut kepada teman-teman lainnya, Anak III. Jeremi Febriando Pakpahan alias Jem, Anak Rizky Saban Sinaga alias Rizky, Anak Wisnu Andhika Damanik

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Dika, Anak M. Alfajar Nst alias Fajar dan Anak-anak lainnya di Grup WhatsApp (WA) Grup Bahboln Stry, sementara terhadap Anak I. Richard Situmorang dan Anak II. Rainheart Situmorang alias Rei diberitahukan pada hari Selasa, tanggal 9 September 2025 pukul 22.00 WIB Anak I bersama Anak II (abang kandung) pergi berboncengan melihat balap sepeda motor di batu lima, lalu bertemu dengan Saksi Dio Manik, kemudian dia berkata "Malam Kamis kumpul di simpang Bahbolon mau main sama anak Dolok".

Kemudian Anak I dan Anak II pun pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian sekira pukul 00.20 WIB, Anak I, Anak II, Anak III, Anak Rizki, Jose, Saksi Dio, dan 3 (tiga) orang lagi yang Saksi Darna Kevin Gultom tidak kenal mengendarai sepeda motor dan berkumpul di Simpang Segi Tiga/Simpang Sibulan. Kemudian pukul 00.30 WIB berangkat menuju berohol melalui Simpang Martebing dan bertemu dengan DPO Wahyu dan DPO Seno kemudian berangkat lagi menuju berohol (rumah warga berpagar warna hijau) dan berkumpul di sana. Kemudian bergabung dengan grup geng motor Amerika;
- Bahwa dari kelompok Tebing Tinggi terdiri dari grup Godatam, Simdotar, Topper Family, Kamlador, Bahbolon Stry dan Wool yang tergabung dalam grup Amerika. Sementara dari pihak Dolok Masihul terdiri dari grup Tuse;
- Bahwa di rumah warga berpagar warna hijau tersebut DPO Lanang memberikan senjata tajam sambil menyebutkan bahwa senjata tajam tersebut dari warga setempat, mulanya Saksi Darna Kevin Gultom diserahkan arit, kemudian Saksi Darna Kevin Gultom menyerahkannya kepada Anak I, dan Saksi Darna Kevin Gultom sendiri menyerahkan senjata tajam berbentuk parang panjang yang ada semacam sisir, dilokasi tersebut juga bertemu dengan DPO Amri, DPO Lanang, DPO Khairul, DPO Johannes, dan DPO Alun, saat itu DPO Wahyu dan DPO Johannes membawa senjata tajam, DPO Alun membawa Balok;
- Bahwa kawat besi dari Arsad kemudian Arsad memberikan kawat tersebut kepada Anak III dan Anak III memegang batu, Anak Rizky Saban Sinaga alias Rizki memegang arit, Saksi Dio Vaniel Damanik memegang setrum, Saksi Darna Kevin Gultom pegang gergaji besi;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pukul 01.30 WIB, grup geng motor Amerika gabungan menunggu lawan geng motor Tuse dari Dolok Masihol, kemudian pukul 02.00 WIB grup geng motor Tuse tiba mengarah datang mengarah Tugu Selamat Datang Tebing Tinggi dan langsung memulai tawuran dan terdengar suara letusan kembang api dari arah Dolok Masihol ke arah Tebing Tinggi. Kemudian Saksi Darna Kevin Gultom bersama Anak I dan DPO Banes maju ke depan dan menyerang grup Tuse, dan 1 (satu) orang pihak grup Tuse ketangkap oleh grup Amerika gabungan, lalu grup Tuse mundur;
- Bahwa Kemudian Saksi Darna Kevin Gultom melihat DPO Banes ketika berkelahi dengan Korban, kemudian menebaskan senjata tajamnya ke arah kaki kanan Korban sehingga membuat Korban susah berjalan. Kemudian Korban dibawa oleh DPO Banes dan DPO lain menggunakan sepeda motor beat warna hitam, dan saat Korban berada di atas sepeda motor tersebut, Anak I melempar ke arah kepala Korban menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak M. Alfajar Nst alias Fajar melihat Korban dibawa dengan posisi dibonceng dibagian tengah dengan menggunakan sepeda motor beat dan langsung dijatuhkan ke aspal, lalu keadaan Korban terlentang lalu Korban dipukuli secara beramai-ramai lalu dipukul lebih dari 20 (dua puluh) orang dibagian kepala dengan menggunakan botol, balok kayu dan batu selanjutnya Anak I juga menendang Korban menggunakan kaki kanan pada bagian kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian badan Korban sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Darna Kevin Gultom menunjang punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak Wisnu Andhika Damanik alias Dika ada mukul bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kemudian disaat grup Tuse mundur, Saksi Darna Kevin Gultom dan grup Wool mengejar lawan dari grup Tuse, dan saat Saksi Darna Kevin Gultom mengetahui yang ikut mengejar lawan tersebut bukan dari grup Wool, maka Saksi Darna Kevin Gultom langsung memutar sepeda motor untuk kembali keperbatasan, kemudian Martin dari Grup Tuse (orang Dolok

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masihul) menyuruh temannya yang bernama Roy untuk membacok Saksi Darna Kevin Gultom dari sebelah punggung belakang sebelah kiri. Kemudian Saksi Darna Kevin Gultom kembali ke rumah pagar warna hijau sambil mengambil air putih cup dan meminumnya. Kemudian Saksi Darna Kevin Gultom berjalan ke arah kerumunan dan melihat Korban sudah terbaring lemas. Saksi Darna Kevin Gultom emosi serta menendang paha Korban sebanyak 1 (satu) kali dan melempar aqua cup bekas minum ke arah jidat Korban. Saksi Darna Kevin Gultom melihat Anak I menendang bagian kaki Korban 1 (satu) kali. Kemudian Saksi Darna Kevin Gultom pergi menjauh dari tempat tersebut dan pulang;

- Bahwa berdasarkan Surat dari Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar Nomor 51254/RM/SKMD/IX/2025 tanggal 11 September 2025, menerangkan bahwa Korban Muhammad Zikri Fahmi dinyatakan meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 11 September 2025 pukul 20.20 WIB penyebab Korban meninggal dunia dikarenakan pendarahan pada bagian otak sebelah kiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan yang merekomendasikan agar Para Anak diberikan Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan;
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Para Anak telah memenuhi unsur Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP *juncto* Pasal 262 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Para Anak tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026



apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

- Bahwa pidana yang dijatuhkan haruslah proporsional dengan kesalahan Para Anak dan sesuai perannya Para Anak yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia dimana Anak I telah menendang Korban di bagian kepala, dan badan Korban sedangkan Anak II dan Anak III memang dalam fakta hukum tidak tergambarkan perbuatan yang dilakukan kepada Korban, akan tetapi Anak II dan Anak III ada di lokasi kejadian dan membawa senjata tajam;
- Bahwa dengan memperhatikan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan agar Para Anak dijatuhi pidana penjara pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Medan, Hakim Kasasi Anak sependapat Para Anak dijatuhi pidana penjara mengingat perbuatan Para Anak sebagai perbuatan serius yang menghilangkan nyawa orang lain, sehingga putusan tersebut telah memenuhi asas pidana penjara sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* dan sebagai pembelajaran demi kepentingan terbaik Para Anak di masa depan agar mempertimbangkan baik dan buruknya sebelum melakukan sebuah perbuatan serta telah memenuhi asas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Para Anak, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak oleh *judex facti* telah patut dan adil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Para Anak dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 11 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt tanggal 20 Oktober 2025 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak II. RAINHEART SITUMORANG alias REI dan Anak III. JEREMI FEBRIANDO PAKPAHAN alias JEM;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-3 KUHP *juncto* Pasal 262 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TEBING TINGGI DELI** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Anak I. RICHARD SITUMORANG, Anak II. RAINHEART SITUMORANG alias REI, Anak III. JEREMI FEBRIANDO PAKPAHAN alias JEM;**
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 79/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 11 November 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tbt tanggal 20 Oktober 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Para Anak menjadi **Anak I. RICHARD SITUMORANG** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, **Anak II. RAINHEART SITUMORANG alias REI** dan **Anak III. JEREMI FEBRIANDO PAKPAHAN alias JEM** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) di Medan;
- Membebankan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Para Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Januari 2026** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim kasasi Anak tersebut serta **Risca Fajarwati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Anak.

Panitera Pengganti

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Telah ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010198622001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 984 K/Pid.Sus/2026